



Comune di Vigone

GIOVANI IN COMUNE!

L'attività è realizzata con il contributo di **Regione Piemonte** e del **Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale** – per il progetto *“Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” – III Edizione*.



Piemonte

I contributi economici dei Comuni alle associazioni locali.

Limiti all'azione delle Amministrazioni.

Criticità

La concessione di contributi, sovvenzioni od altri vantaggi economici da parte del Comune ad associazioni locali senza scopo di lucro dovrebbe essere sempre preceduta da **idonee forme di pubblicità** o con procedure competitive.

Motivazione

Secondo la normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione.

Anac

La determinazione 20.01.2016 n. 32 dell'**Anac**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016, n. 30, contiene le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali ed evidenzia che **la norma si scontra con la prassi di assegnare contributi e sovvenzioni «ad personam», da parte degli organi di governo, senza una procedura realmente selettiva.**

Le regole di **trasparenza e imparzialità** prevedono che tale circostanza deve essere preceduta da **adeguate forme di pubblicità** e avvenire in esito a **procedure competitive**.

L'**Anac** suggerisce gli strumenti organizzativi, indicando che le amministrazioni debbono **individuare preventivamente:**

- **gli ambiti** di intervento;
- **gli obiettivi** da perseguire;
- **le categorie dei beneficiari**;
- **la natura e la misura** dei contributi da erogare;
- **il procedimento** da seguire (con l'indicazione di modalità e termini per presentare le istanze);

- **i criteri di valutazione** delle richieste per la scelta dei beneficiari, redatti in modo tale da rispettare i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; - -
- infine, le **azioni per controllare** che i contributi siano effettivamente impiegati per le finalità previste.

Corte dei Conti

In merito la sezione regionale di controllo della **Corte dei Conti** per la regione Lombardia ha assunto la Deliberazione 146/2019 relativamente alla possibilità per i Comuni di sovvenzionare le associazioni operanti sul loro territorio.

Premesse

Un **piccolo comune** erogava un **contributo ordinario** a tre associazioni locali che operavano senza finalità di lucro all'interno del suo territorio

Le associazioni erano in possesso di **atto costitutivo e statuto regolarmente registrati**.

Il suddetto contributo era concesso a **titolo di sussidiarietà diffusa** sulla base delle disponibilità di bilancio ed in misura non superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dai bilanci delle associazioni,

precedentemente venivano **verificate le pezze giustificative** poste a corredo del bilancio stesso: fatture, scontrini fiscali, ecc.

Tra queste associazioni era presente una associazione operante nel settore dell'educazione musicale, con obiettivo primario la sensibilizzazione e la diffusione della cultura musicale tra la popolazione, con particolare riguardo a giovani e giovanissimi. **L'amministrazione comunale era pertanto significativamente interessata** a promuovere e supportare l'attività della suddetta associazione, fondata nella seconda metà dell'800 e lustro al comune sia nelle manifestazioni a livello locale che regionale e nazionale.

Il quesito posto alla Corte dei Conti.

È legittimo prevedere una contribuzione eccedente l'effettivo sbilancio registrato, ovvero erogare oltre al contributo ordinario, un contributo straordinario per tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione?

L'analisi della Corte dei Conti.

Secondo il giudice contabile lombardo, **la pubblica amministrazione deve sempre individuare i criteri e le modalità con cui attribuire vantaggi economici di qualunque genere.**

Occorre infatti **preliminarmente individuare le attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente** che, in base al principio di sussidiarietà orizzontale enunciato nella Costituzione, siano coerenti con l'esercizio indiretto delle funzioni amministrative,

Gli enti locali **possono deliberare contributi** a favore di soggetti terzi in relazione alle **iniziative ritenute utili per la comunità amministrata**, se, in relazione alle risorse disponibili, individua gli obiettivi da perseguire e le attività che, in concreto, possono essere svolte.

Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che supera, pur coinvolgendolo, l'interesse dei destinatari:

in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell'organismo che l'elargisce, il quale è il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del latore politico istituzionale.

L'elemento che connota le contribuzioni ammesse, è lo **svolgimento in forma sussidiaria di un'attività propria del Comune**, da parte del privato.

L'attività deve quindi rientrare nelle competenze dell'Ente locale ed essere esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province.

Si tratta quindi di una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non di una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione coinvolta.

Modalità di attivazione delle contribuzioni

Gli enti **devono inoltre procedere alla pubblicazione degli atti** con i quali sono determinati i criteri e modalità di accesso ai contributi da parte delle Associazioni.

Devono essere pubblicati anche gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere.

Rendicontazione.

La Corte evidenzia come **ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una ragionevole giustificazione e da un'adeguata rendicontazione** delle iniziative svolte, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire.

Non possono essere sovvenzionate spese maggiori rispetto a quelle documentate.

Eventuali situazioni di disequilibrio possono essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l'ente, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale.

Ogni elargizione di denaro pubblico deve essere gestita con disciplina e chiarezza procedurale.

È necessario che a fronte di un contributo pubblico sia presente, un **piano finanziario** in cui siano indicate analiticamente le spese dell'evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto.

Anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l'accertamento dei presupposti che lo determinano.

Ne deriva che un'elargizione di denaro può essere erogata tenendo conto delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche spese, non solo attraverso l'apprezzamento dei processi decisionali ed operativi adottati in concreto, ma anche attraverso idonea documentazione giustificativa di supporto.

I Corrispettivi di servizi

Occorre porre particolare attenzione per comprendere quando un'amministrazione pubblica agisce in base al codice dei contratti pubblici nel rispetto di **accordi contrattuali sinallagmatici** di natura corrispettiva che portano alla **necessità di fatturare la prestazione** da parte del soggetto privato.

05 Maggio 2025

Roberto Moro

DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)